

¿Que es la norma?

Es la descripción de una conducta (o la descripción de una forma de actuar) que debe ser cumplida. Para crear una norma es necesario:

- Decidir cuál es la conducta que debe ser cumplida
- Por qué (motivos, objetivos o fundamentos, valores que puede lograr, etc)

¿Clasificación de normas?

Existen los distintos tipos de normas:

- Normas religiosas: observadas por personas que practican fe. Su sanción es puramente espiritual. Ej: el ayuno
- Normas morales: regulan la acción de las personas (pero desde su conciencia). Su sanción es remordimiento o arrepentimiento. (Concepto moral “bueno” y “malo”)
- Normas sociales: regulan aquellos comportamientos que cada sociedad considera adecuados (saludar, vestimenta, etc). Estas normas provocan la aceptación del otro o su rechazo en una sociedad determinada.
- Normas jurídicas: si es escrita y emanan de autoridad se llama ley

¿Que es la norma jurídica?

Describen comportamientos o formas de actuar ordenador por el estado para organizar de forma pacífica, segura y solidaria la convivencia social. Estas normas son impuestas por la sociedad en un sistema republicano y representativo. Si estas no se cumplen, el estado puede obligar a las personas a cumplir dicha norma o sancionar su incumplimiento

- Regulación de la relación entre los hombres
- Exterioridad: No toma en consideración los actos psíquicos por sí solos (conciencia)
- Imperatividad: Imposición de la regla de conducta (la norma prescribe u ordena)
- Generalidad: Se aplica a todos. No grupos específicos
- Coercibilidad: Amenaza de sanción para el caso de incumplimiento
- Coactividad: Fuerza del estado para obligarnos a cumplir

¿Qué es el derecho?

Conducta en interferencia intersubjetiva.

→ Tiene dos puntos de vista (dos monedas de una misma cara)

- Objetivo: Conjunto de normas jurídicas
- Subjetivo: Conjunto de relaciones jurídicas
 - Facultad de exigir
 - Deber jurídico de cumplir

¿Clasificación del derecho?

● **Derecho público:** Conjunto de conductas y normas orientadas por el interés público - interés del conjunto social -

- **Constitucional**
- **Penal**
- **Administrativo**
- **Internacional Público**
- **Procesal**

● **Derecho privado:** Conjunto de conductas y normas que resguardan los intereses privados - regula el interés de cada persona en particular entre si -

- **Civil**
- **Comercial**
- **Laboral**
- **Internacional Privado**
- **Minería**
- **Rural**

● **Derecho natural:** Conjunto de normas Universales del hombre por ser humano (concepto filosófico)

● **Derecho positivo:** Conjunto de normas jurídicas vigente en un tiempo y lugar histórico.

¿Fuentes del derecho?

● **Formales:** medios por los que se manifiestan la voluntad social dispuestos a crear derecho

- **Ley:** vinculante
- **Costumbre:** No vinculante excepto la laguna de ley o cuando la ley remite a ella
- **Jurisprudencia (casos previos):** No vinculante salvo en fallo plenario
- **Doctrina:** No vinculante

● **Materiales:** factores y elementos de convivencia social que provocan y caracterizan el contenido de la norma jurídica. Es decir, son las que la sociedad pide por el derecho. Ej: Juntada de firmas, piquetes, etc.

Si las **normas jurídicas** están escritas y emanan de una autoridad competente (Congreso de la Nación: leyes nacionales, Legislaturas: leyes provinciales) son **Leyes**.

¿Qué es la supremacía constitucional?

La Constitución Nacional es la ley jerárquicamente superior o suprema ya que todas las demás leyes derivan de ella y ninguna ley de jerarquía inferior puede contradecirla o incumplir sus disposiciones. La supremacía constitucional garantiza los derechos que se reconocen en la CN y ninguno de los poderes del estado (legislativo, ejecutivo o judicial) pueden dictar normas jurídicas que desconozca, vulnere o contradiga esos derecho.

¿Pirámide de Kelsen?

Muestra la supremacía constitucional y la estructura jerárquica del sistema normativo.



¿Cómo es el proceso de formación de ley?

- **Iniciativa:** Se propone el proyecto de ley (por legisladores, poder ejecutivo, particulares o iniciativa popular)
- **Discusión:** Las cámaras deliberan si serán aprobados dichos proyectos y con qué contenido
- **Sanción:** Aprobación (mayoría de votos) por ambas cámaras del poder legislativo
- **Promulgación:** Aprobación por el poder ejecutivo. La misma puede ser expresa o tácita (si el poder ejecutivo deja pasar 10 días sin expedirse)
- **Publicación:** Puesta en conocimiento a los habitantes de la ley a través del Boletín Oficial.
- **Vigencia:** Comienzo de la obligatoriedad. Su vigencia es a partir del octavo día de su publicación oficial o desde el día que ellas determinen

¿Qué es territorio y tiempo?

Territorialidad: Las leyes son obligatorias para todos los que habitan el territorio de la república, sean ciudadanos o extranjeros, residentes, domiciliados o transeúntes. No es retroactiva

Tiempo: Obligatorias a partir de su entrada en vigencia. No puede afectar derechos constitucionales

¿Qué es el fallo plenario?

Es el fallo de segunda instancia reunida en toda la sala

¿Cómo está compuesta la constitución nacional?

Tiene la siguiente estructura:

- Preámbulo
- Primera parte
 - Declaraciones, derechos y garantías
 - Nuevos derechos y garantías
- Segunda parte
 - Gobierno federal
 - Gobiernos de provincia
- Disposiciones transitorias

¿Qué son las declaraciones?

Enunciados de principios básicos que hacen a la organización de la Nación

¿Qué son los derechos?

Facultades que la Constitución reconoce a los habitantes del país para que puedan vivir con dignidad. Al estar así reconocidas, los habitantes pueden exigir su respeto.

- **Derechos civiles:** los que protegen al individuo
- **Derechos políticos:** aquellos que reconocen y resguardan el derecho de los ciudadanos a participar políticamente
- **Derechos sociales:** reconoce a los habitantes como integrantes de un grupo social

Ej: el derecho a una indemnización si se es lesionado o lesionada por otra persona; el derecho a la privacidad; el derecho a protestar de manera pacífica.

¿De que trata el artículo 1?

La Nación Argentina adopta para su gobierno la forma representativa (El poder político procede del pueblo pero no es ejercido por él sino por sus representantes elegidos por medio del sufragio), republicana (debe haber soberanía popular, división de poderes, periodicidad de mandatos, responsabilidad de los funcionarios, igualdad ante la ley, constitución nacional) y federal (Estado soberano y provincias autónomas).

¿Qué son las garantías?

Protecciones, establecidas en la Constitución para asegurar el respeto de los derechos y las libertades que ella reconoce.

→ Nuevos derechos y garantías. Sobre temas que la sociedad argentina ha considerado esenciales en los últimos años.

¿De que trata el artículo 43 de Amparo?

Es una garantía constitucional. Acción expedita y rápida.

- Garantía
- Derechos sin otra forma de ser reclamados.
- Acción urgente
- Contra todo acto u omisión de autoridades públicas o particulares.
- Que en forma actual o inminente = inevitable. (inminente != posibilidad)
- Lesione, restrinja, altere o amenace
- Derechos y garantías reconocidos en la Constitución, Tratado o Ley.

Clases de Amparo:

- Habeas Data: protección de los datos personales.
- Habeas Corpus: protección de la libertad física ya sea amenaza o lesión de ella (preventivo o correctivo), en contra del agravamiento ilegítimo en la forma de detención (correctivo), o ante la desaparición forzada de persona.
 - **Reparador**: en caso de lesión, restricción o alteración de la libertad física.
 - **Preventivo**: en caso de amenaza de lesión, restricción o alteración del derecho de la libertad física.
 - **Correctivo**: en caso de agravamiento ilegítimo de las condiciones de detención, con el efecto de corregirlo.
 - **Caso de la Desaparición Forzada**: lesión del derecho de libertad ambulatoria por particulares u organizaciones delictivas privadas, estatales o preestatales.
- El Amparo propiamente dicho.

Pueden interponerlo:

- El afectado
- Asociaciones que se dediquen a los fines afectados.
- El Defensor del Pueblo (está en el ámbito del Congreso pero tiene autonomía).

Cuando se declara estado de sitio, quedan suspendidas las garantías sociales.

¿Qué es la persona humana?

Una persona humana tiene derechos, como por ejemplo:

- Inviolabilidad de la persona humana: Derecho al reconocimiento y respeto de su dignidad
- Afectaciones a la dignidad: La persona lesionada en su intimidad puede reclamar prevención y reparación de los daños sufridos
- Derecho a la imagen: Para captar o reproducir su imagen o voz, requiere consentimiento.

¿Existencia y etapas de la persona humana?

Concepción, nacimiento, adolescencia, muerte.

¿Atributos de la persona humana?

La ley reconoce atributos jurídicos a la persona. Son cualidades de que se dota a la persona y que la definen en su individualidad.

- Nombre (es la forma de identificar y reconocer a la persona en la sociedad. Se compone del Nombre de pila + apellido)
- Domicilio (lugar que se asigna como asiento o sede de la persona produciendo ciertos efectos jurídicos. Puede ser general que se subdivide en real(donde vive la persona) o legal(es el que la ley dice que tiene), especial(no es necesario ni único) o ignorado(donde se encuentra o último conocido))
- Estado (solo para persona humana. Situación o posición jurídica de una persona humana en relación con otras en una sociedad. Puede ser estado de familia o estado civil)
- Capacidad (es la aptitud para ser titular de derechos y poder ejercerlos por uno mismo. La Ley presume la capacidad de la persona. Puede ser capacidad de derecho o de ejercicio)

La capacidad SIEMPRE es la regla. La incapacidad es la EXCEPCIÓN. Toda persona es capaz a menos que sea explícita la incapacidad a través de una sentencia judicial.

- Patrimonio (conjunto de bienes de una persona susceptibles de valor económico)

→ Caracteres Generales de los atributos de la personalidad:

- Necesarios: Toda persona los tiene
- Únicos: Solo un atributo de cada clase
- Inalienables: No están en el comercio ni pueden ser transferidos a otras personas
- Imprescriptibles: No pueden adquirirse ni perderse por el transcurso del tiempo

¿Existencia de la persona jurídica?

La existencia de una persona jurídica se crea de voluntad de otras personas.

- Caso General: Acto Constitutivo (Contractual)
 - Contrato Social (Estatuto)
- Caso Especial: Autorización Estatal
 - Asociaciones Civiles, Fundaciones

¿Fin de la persona jurídica?

- Decisión de sus miembros
- Cumplimiento de la condición resolutoria.
- Obtención de su objeto o imposibilidad sobreviniente de cumplirlo.
- Vencimiento del plazo.
- Declaración de quiebra.
- Fusión o escisión.
- Si se reduce a 1 el número de miembros (3 meses).
- Revocación o denegatoria de la autorización estatal.
- Agotamiento de los bienes destinados a sostenerla.
- Cualquier otra causa prevista en el estatuto o en la ley aplicable

¿Atributos de la persona jurídica?

- Nombre
- Domicilio o sede social
- Patrimonio o capital social
- Capacidad -> objeto social

¿Qué es un derecho real?

Conceden al titular un poder sobre una cosa. Es un vínculo entre el sujeto y la cosa.

¿Qué es un derecho intelectual?

Conceden al titular un poder sobre una obra científica, literaria o artística (derecho de autor) o de aplicación industrial (derecho de patentes) o marcaria de disponer de ella en forma exclusiva y explotarla económicamente por cualquier medio.

¿Qué es un derecho personal?

Relación jurídica entre sujetos

¿Qué es un hecho jurídico?

Acontecimientos que por causa o a partir de ellos pueda producirse alguna consecuencia jurídica. Hecho que produce el nacimiento, modificación o extinción de relaciones o situaciones jurídicas.

¿Clasificación de hechos jurídicos?



¿Qué es un acto jurídico?

Es un hecho jurídico, humano, voluntario, lícito que tiene como fin inmediato de adquirir, modificar o extinguir una relación jurídica.

¿Elementos esenciales de un acto jurídico?

- Sujetos: Exteriorizan la voluntad (partes capaces). Titulares de derechos y obligaciones.
 - Acreedor
 - Deudor
 - Terceros
- Objeto: Bien/hecho de interés
- Causa: Causa fuente (origen del acto) o causa final (fin inmediato)
- Forma: Modo en el cual se va a exteriorizar

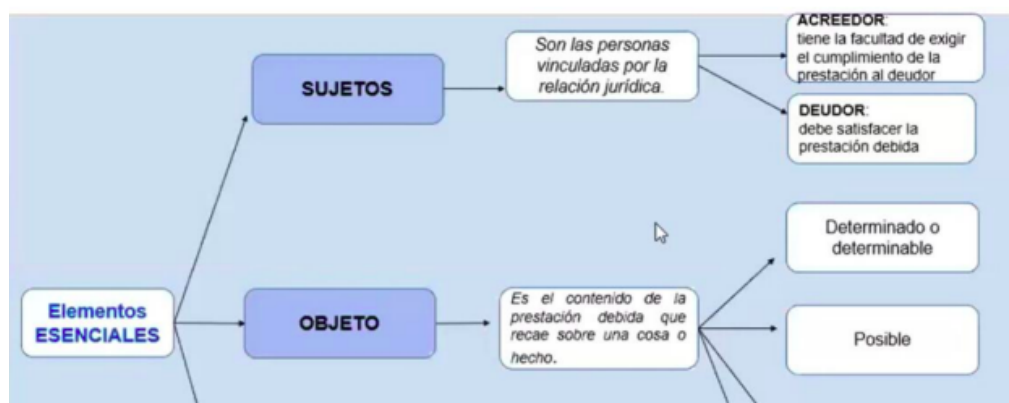
¿Clasificación de los actos jurídicos?

- Positivos: Hacer un acto.
- Negativos: No hacer un acto.
- Unilaterales: Voluntad de una persona (ej donación)
- Bilaterales: Voluntad de todas las personas involucradas (ej compra/venta)
- Entre Vivos:
- Última Voluntad: Actos en caso del fin de la existencia de una persona
- Patrimoniales: Contenido económico
- Extrapatrimoniales: No tienen contenido económico (ej reconocer a un hijo)
- Formales: (escritura, contrato, etc)
- No formales:
- De disposición: Se compromete el patrimonio (ej venta de un auto)
- De administración: Para aumentar el patrimonio (ej plazo fijo)
- Onerosos: Una parte recibe un bien y otro la contraprestación (ej compra/venta)
- Gratuitos: (ej donación)
- Principales: No dependen de ningún otro acto (ej compra/venta)
- Accesorios: Están supeditadas a otro acto (ej tener una garantía)

¿Qué son las obligaciones?

Vínculo jurídico en donde un DEUDOR (sujeto pasivo) debe satisfacer una prestación a favor de un ACREEDOR (sujeto activo). El acreedor tiene la facultad de exigir al deudor el cumplimiento de la prestación.

¿Elementos esenciales de las obligaciones?



¿Fuentes de las obligaciones?

- Ley
- Contrato
- Actos ilícitos (obligación de reparar el daño causado)
- Enriquecimiento sin causa
- Ejercicio abusivo de los derechos
- Declaración unilateral de voluntad (oferta o testamento)

¿Clasificación de las obligaciones?

- Por Vínculo obligacional
 - Civiles: Si otorgan acción judicial para existir el cumplimiento de ella.
 - Morales: No son exigibles. Si se cumplió no se puede exigir la devolución de lo pagado.
- Por Prestación
 - Dar
 - Cosas ciertas
 - Cosas inciertas
 - Cantidades de cosas
 - Dar sumas de dinero
 - Hacer
 - Consisten en la prestación de un servicio o en la realización de un hecho en el tiempo, lugar y modo acordados.
 - No Hacer
 - Tienen por objeto una omisión o abstención del deudor
- Por sujeto
 - Sujeto singular
 - Unico acreedor
 - Unico deudor
 - Sujeto plural (puede haber más de un acreedor y/o deudor)
 - Solidarias: El/los acreedores pueden exigir el pago del total de la deuda a uno solo de los deudores.
 - Simplemente mancomunadas: Si hay más de un deudor, a cada deudor le corresponde una parte proporcional de la deuda y no puede exigirse el resto de la deuda.
- Por Modalidad

- Puras
- Modales
 - A Plazo: Obligación que su comportamiento se encuentra diferido en el tiempo
 - Condicionales: Aquella que está sujeta a un hecho futuro e incierto (que puede o no ocurrir)
 - Con cargo: Siempre y cuando se utilice bajo una condición
 - Por el tiempo de cumplimiento
- De ejecución inmediata
- De ejecución diferida (en cuotas o partes)
- De ejecución permanente
 - Continuada: Ej: cuidar algo que tiene el depositario bajo su guarda
 - Periódicas: Ej: Pago del alquiler
- Por Interdependencia
 - Principales: No dependen de ninguna otra obligación. Ej: Contrato de locación.
 - Accesorias: Dependen de otra obligación principal que les da fundamento. Ej: Fiador en un contrato de locación.
- Por la Fuente
 - Legales
 - Contractuales
 - Delictuales
 - Cuasidelictuales

¿Modos de extinción de las obligaciones?

- Pago: Cumplimiento de la obligación
- Novación: Transformación de una obligación por otra distinta
 - Subjetiva: Cambia el sujeto de la obligación
 - Objetiva: Cambia el objeto de la obligación
- Transacción: Forma de extinguir aquellas obligaciones que resultan dudosas o litigiosas para las partes a través de concesiones recíprocas.
- Compensación: Dos obligaciones distintas en las que en donde:
 - A es deudor y B acreedor
 - B es deudor y A acreedor
 - Se extingue la menor y subsiste la mayor por el restante
- Confusión: Cuando una misma persona es tanto Acreedor como Deudor (ej: sucesión)
- Renuncia: Forma unilateral de extinción en donde el acreedor renuncia a su derecho de cobro.
- Imposibilidad de pago: La obligación se extingue si hay imposibilidad de pago.
- Dación en pago: El acreedor acepta como pago de la obligación una prestación distinta a la adeudada.

¿Obligación de dar y ejemplo?

La obligación de dar implica que el deudor haga entrega física o jurídica a su acreedor de un bien. Pudiendo ser este un bien cierto, un bien incierto o uno fungible. Un bien cierto es aquel bien específico (un auto, un departamento), un bien incierto es aquel determinado al menos en su especie y cantidad (2 kilos de papa Huairo) y un bien fungible es aquel bien que resulta de fácil intercambio o reemplazo.

Ej: Es obligación del comprador pagar el precio

¿Obligación de hacer y ejemplo?

Es aquella cuyo objeto consiste en la prestación de un servicio o en la realización de un hecho, en el tiempo, lugar y modo acordado por las partes. Pueden ser de medio o de resultado. Ej: El ingeniero que se compromete a construir y entregar equipos de sonido

¿Obligación de NO hacer y ejemplo?

La obligación de no hacer es aquella obligación jurídica en que el deudor debe abstenerse de efectuar un hecho. Ej: El secreto profesional. No pueden revelar lo que dicen sus pacientes o clientes.

¿Presupuestos de la responsabilidad civil?

El que sufrió el daño, deberá probar los elementos o presupuestos de la responsabilidad civil

- Incumplimiento objetivo: La acción que provoca el daño
- Factor de atribución:
 - Subjetivo
 - Objetivo
- Daño: Daño sufrido
- Relación de causalidad: entre el hecho dañoso y el daño

¿Que es el derecho real?

Vínculo entre persona y una cosa. Es un poder jurídico que se ejerce directamente sobre su objeto en forma autónoma y que atribuye a su titular las facultades de persecución y preferencia. Se ejerce sobre la totalidad o una parte. Estos derechos son únicamente creados por ley

→ Derechos reales sobre la cosa propia:

- ◆ **Dominio**
- ◆ **Condominio**
- ◆ **Propiedad horizontal**
- ◆ Conjuntos inmobiliarios
- ◆ Tiempo compartido
- ◆ Cementerio privado
- ◆ Superficie

→ Derechos reales sobre la cosa ajena:

- ◆ **Uso y habitación**

- ◆ Usufructo
- ◆ Servidumbre activa
- Derechos reales de garantía
- ◆ Hipoteca
- ◆ **Prenda**
- ◆ Anticresis

Nota: Los derechos reales son distintos a los derechos personales ya que los reales son entre persona y cosa y los personales son entre personas.

¿Qué es el dominio?

Es el derecho real que otorga todas las facultades de usar, gozar y disponer jurídicamente de una cosa, dentro del marco legal.

- Dominio Perfecto: Otorga todas las facultades de usar, gozar y disponer material de una cosa. Se presume perfecto hasta que se pruebe lo contrario.
- Dominio Imperfecto: Es aquel que está sometido a una condición o plazo resolutorio o cuando la cosa está gravada con cargas reales (hipoteca, prenda)

¿Características del dominio?

- Exclusivo: Dos personas no pueden tener cada una el dominio total de una cosa
- Excluyente: El dueño puede excluir a otros del uso goce o disposición de la cosa
- Perpetuo: No tiene límite en el tiempo

¿Modos de adquisición del dominio?

- Tradición posesoria
- Percepción de los frutos
- Accesión de cosas inmuebles
- Apropiación
- Causa de muerte

¿Modos de extinción del dominio?

- Abandono de la cosa
- Destrucción de la cosa
- Por entrega de la cosa a otra persona

¿Extensión del dominio?

- Comprende todos los objetos que forman un todo con ella o son sus accesorios
- En el caso de cosa inmueble, el dominio se extiende al subsuelo y espacio aéreo
- Todas las construcciones, siembras o plantaciones en el inmueble pertenecen al dueño (excepto PH y superficie)

¿Qué es el condominio?

Es un derecho real de propiedad sobre una cosa que pertenece en común a varias personas y que cada una posee una parte indivisa o alícuota (puede ser inmueble o mueble)

→ Formas de adquisición:

- Acuerdo de voluntades
- Fallecimiento del titular del dominio
- Por imperio de la ley

→ Supuestos de imposibilidad de división del condominio:

- Prohibición legal
- Por la naturaleza de la cosa
- Por acto de última voluntad
- Por acuerdo de partes (plano no mayor a 5 años)

¿Qué es la prenda?

Derecho real de garantía sobre cosas muebles no registrables. En general, son entregados al acreedor hasta que se salde la deuda.

- Está constituida por el dueño o sus co-propietarios.
- El acreedor prendario tiene posesión de la cosa pero no puede disponer de ella ni ejercer derecho de propiedad alguno.

Clases de prenda:

- Prenda con desplazamiento: Exige que el constituyente entregue la cosa al acreedor o a un tercero que ejerce la posesión de la misma.
- Prenda sin desplazamiento:
- Prenda con registro: El constituyente no se desprende de la cosa (no hay desplazamiento)

¿Qué es la propiedad horizontal (PH)?

Derecho real que se ejerce sobre un inmueble propio y le otorga al titular facultades de uso, goce y disposición material y jurídica sobre las partes privativas y comunes de un edificio.

La Propiedad horizontal debe redactarse por escritura pública .

Unidad funcional: Piso/departamento/local/espacio con independencia funcional y comunicación con la vía pública. Está compuesta por:

- Parte indivisa del terreno
- Parte indivisa de las casas
- Partes de uso común
- Unidades complementarias (ej bauleras)
- Partes necesarias comunes: Terrenos, pasillos, terrazas, muros, ascensores, etc
- Partes comunes no indispensables: Piscina, laundry, gimnasio, etc

¿Qué es un contrato y cuál es su objetivo?

Acto jurídico mediante el cual dos o más partes manifiestan su consentimiento para crear regular, modificar, transferir o extinguir relaciones jurídicas patrimoniales.

Principios para que se de un contrato:

- Libertad de contratación: Las partes son libres para celebrar un contrato y determinar su contenido
- Efecto Vinculante: Todo contrato válidamente celebrado es obligatorio para las partes
- Buena fe: Los contratos deben celebrarse con el fin de obrar de buena fe.
- Caracteres de las normas legales: Las normas legales relativas a los contratos son supletorias de la voluntad de las partes
- Derecho de propiedad: Los derechos resultantes de los contratos integran el derecho de propiedad del contratante

¿Elementos de un contrato?

- Consentimiento
 - Oferta
 - Aceptación
- Objeto
 - Actos jurídicos
 - Obligaciones
- Forma
 - Para su validez
 - Para su prueba
 - Libertad de formas
 - Modificaciones al contrato
- Causa
 - Necesidad
 - Lícita

¿Cómo se clasifican los contratos?

- Unilateral
 - Testamento
- Bilateral
 - Compra-venta
- Gratuito
 - Comodato
- Oneroso
 - Compra-venta
- Nominados (mencionados por la ley)
 - Contrato de depósito
- Innominados
 - Leasing antes de su regulación en el código civil
- Formales (Si indica alguna formalidad específica o no)
 - Donación de bienes inmuebles
- No formales

- Contrato de trabajo
- Conmutativo (partes que celebran el contrato conocen sus derechos y obligaciones)
 - Contrato compra-venta
- Aleatorio
 - Contrato de seguro
- Principales (existe por sí mismo)
 - Compra venta
- Accesorios (necesita de otro para existir)
 - Hipoteca
- De ejecución inmediata
 - Compra venta
- De ejecución diferida
 - Apertura de crédito

¿Qué es la hipoteca?

La hipoteca es el derecho real de garantía que recae sobre uno o más inmuebles individualizados (de propiedad del deudor o no).

Caracteres:

- Es un derecho real, ya que confiere al acreedor un derecho directo sobre la cosa inmueble ajena, conservando el titular su dominio y la posesión.
- Accesorio de la obligación principal (crédito)
- Puede constituirse solamente sobre inmuebles.

Extinción:

- Con el pago al acreedor hipotecario se extingue la obligación principal (el crédito) y la hipoteca como su accesorio.
- La cancelación de la hipoteca debe inscribirse en el Registro de Propiedad Inmueble (mediante escritura pública).

¿Modos de extinción de los contratos?

- Modo normal: A través del cumplimiento de las obligaciones emergentes del contrato (pago)
- Modo anormal
 - Imposibilidad de cumplimiento
 - Rescisión (extinguir contrato con efectos a futuro)
 - Bilateral
 - Unilateral
 - Revocación (se le pone fin al contrato, extinción específica de determinados contratos)
 - Resolución (extinguir contrato con efectos hacia atrás)

¿Contrato de compra venta?

Existe contrato de compra-venta cuando una de las partes (vendedor) se obliga a transferir la propiedad de una cosa , y la otra parte (Comprador) se obliga a pagar un precio en dinero.

→ Partes

- Vendedor
- Comprador

→ Características:

- Oneroso
- Bilateral
- Conmutativo
- No formal
- Nominado

→ Obligaciones de las partes

- Comprador
 - Pagar el precio estipulado
 - Recibir la cosa comprada
- Vendedor
 - Entregar la cosa vendida
 - Conservar la cosa vendida hasta su entrega
 - Recibir el precio acordado
 - Garantía de evicción y vicios redhibitorios

¿Contrato de locación?

Hay contrato de locación si una parte (locador) se obliga a otorgar a otra parte (locatario) el uso y goce temporario de una cosa, a cambio del pago de un precio en dinero.

→ Partes

- Locador
- Locatario

→ Objeto: Toda cosa mueble o inmueble presente o futura

→ Forma: En bienes inmuebles y muebles registrables se debe hacer por escrito

→ Obligaciones de las partes

- Locador
 - Entrega de la cosa según lo acordado.
 - Conservación de la Cosa en Buen Estado.
 - Pago de mejoras hechas por el Locatario.
 - Destino habitacional: No se puede requerir al locatario el pago de alquileres anticipados superior al mes, ni depósitos superiores a un mes por cada año de la locación pactada.
- Locatario
 - Usar y gozar de la cosa conforme a derecho y darle el destino pactado.
 - Pago del canon locativo.
 - Conservar la cosa en buen estado.
 - Restitución de la Cosa vencido el Plazo Contractual.

→ Extinción de la locación

- Vencimiento del plazo.
- Acuerdo de partes, sin haber vencido el plazo contractual

- Resolución anticipada: La facultad de resolver el contrato la tiene el locatario
- Incumplimiento contractual por ambas partes
- Fenómenos de la naturaleza. Ej. Terremoto.

¿Contrato de obras y servicios? [Buscar ejemplo con ING EN SISTEMAS]

Hay contrato de obras o servicios cuando una persona, según el caso el contratista o el prestador de servicios actuando independiente se obliga a favor de otra, llamada comitente a realizar una obra material o intelectual a proveer un servicio mediante una retribución.

- El contrato es gratuito
 - Si las partes así lo pactan
 - Cuando por las circunstancias del caso puede presumirse la intención de beneficiar
- El contrato regula la prestación del trabajo personal autónomo o independiente de una persona, contratista o prestador del servicio a favor de otra.

CONTRATO DE SERVICIOS

El prestador de servicios asume obligaciones de medio y el comitente se obliga a pagarle por el servicio prestado un precio en dinero.

→ Partes

- Prestador de servicios
- Comitente

CONTRATO DE OBRA

Una de las partes (contratista), actuando independientemente, se compromete a realizar y entregar una obra, se obliga a favor de otra (comitente) a realizar una obra material o intelectual o proveer un servicio mediante una retribución. Es una obligación de resultado

→ Partes

- Contratista
- Comitente

→ Obligaciones de las partes

- Contratista
 - Aportar el trabajo
 - Asesorar al comitente sobre su especialidad
 - Entregar la obra en el plazo acordado
 - Responsabilizarse frente al comitente por el trabajo realizado
- Comitente
 - Cooperación
 - Recepción
 - Pago del precio

→ Objeto

- Obra material
- Obra intelectual

→ Extinción del contrato

- Cumplimiento de las obligaciones de las partes.
- Decisión unilateral del dueño previa indemnización correspondiente al empresario.
- Fallecimiento o incapacidad del contratista si sus capacidades personales fueron tenidas en cuenta para la celebración del contrato.
- Imposibilidad de cumplimiento.
- Incumplimiento del comitente

Ejemplo de obra: Hacer un software, sistema, hacer una página web, hacer una base de datos, etc.

Ejemplo de servicios: Mantenimiento de software

¿Contrato de mandato?

Hay contrato de mandato cuando el mandatario se obliga a realizar uno o más actos jurídicos en interés del mandante. El mandato puede ser conferido y aceptado expresamente o tácitamente. El mandante otorga poder y se aplican las reglas de la representación voluntaria.

¿Contrato de fianza?

Hay contrato de fianza cuando una persona llamada fiador se obliga accesoriamente, por otra a satisfacer una prestación para el caso de Incumplimiento, frente al acreedor.

→ Caracteres

- Unilateral
- Formal
- Accesorio de una obligación principal

→ Partes

- Fiador
- Acreedor

→ Obligaciones de las partes

- Fiador
 - Ante el Incumplimiento del Obligado Principal, Cumplir la Prestación Acordada Frente al Acreedor.
- Acreedor
 -

→ Objeto: Toda obligación actual o futura puede ser afianzada.

→ Extinción del contrato

¿Contrato de depósito?

Hay contrato de depósito cuando una parte (Depositario) se obliga a recibir de otra (Depositante), una cosa con la obligación de custodiarla y restituir con sus frutos al vencimiento del contrato.

¿Contrato mutuo?

Hay contrato de mutuo cuando el mutuante se compromete a entregar al mutuario en propiedad, una determinada cantidad de cosas fungibles y éste se obliga a devolver igual cantidad de cosas de la misma calidad y especie. (Es un préstamo de consumo)

- Caracteres
 - Oneroso o Gratuito
- Partes
 - Mutuante
 - Mutuario

Mutuo Dinerario: El Mutuario debe pagar los intereses compensatorios que es la misma moneda prestada. Si no se abonan los intereses o se amortiza el capital, el mutuante tiene derecho a resolver el contrato y exigir la devolución de la totalidad de lo prestado más Intereses.

Contrato de Mutuo (Cosas fungibles, gratuito u oneroso)

Hay un Contrato de Mutuo cuando el mutuante se compromete a **entregar** al mutuario en **propiedad**, una determinada cantidad de **cosas fungibles** y éste se obliga a **devolver igual** cantidad de cosas de la misma calidad y especie.

Préstamo de Consumo

Mutuo Dinerario: El Mutuario debe pagar los intereses compensatorios que es la misma moneda prestada. Si no se abonan los intereses o se amortiza el capital, el mutuante tiene derecho a resolver el contrato y exigir la devolución de la totalidad de lo prestado más Intereses.

Mutuo Gratuito: Ante el incumplimiento se deben intereses moratorios.

Mutuo Gratuito: Ante el incumplimiento se deben intereses moratorios.

¿Contrato comodato?

Hay comodato si una parte (Comodante) se obliga a entregar a otra (Comodatario) una cosa no fungible, mueble o inmueble, para que se sirva gratuitamente de ella y restituya la misma cosa recibida (Préstamo de uso). Ej: Modem de internet, base de ivess, etc

- Caracteres
 - Bilateral
 - Gratuito
 - Nominado o nominado
 - Formal o no formal
 - Conmutativo o aleatorio
 - Entre vivos
- Partes
 - Comodante
 - Comodatario
- Obligaciones de las partes
 - Comodante
 - Comodatario

¿Contrato de donación?

Hay donación cuando una parte (Donante) se obliga a Transferir Gratuitamente una Cosa a otra (Donatario) y ésta lo acepta.

→ Caracteres

- Gratuidad
- Unilateralidad

→ Partes

- Donante
- Donatario

¿Contrato de seguros?

Hay contrato de seguro cuando el asegurador se obliga, mediante una prima o cotización, a resarcir un daño y cumplir la prestación convenida si ocurre el evento previsto. Ej: seguro de vida, seguro del auto, seguro de celular, etc.

Prima: Precio que debe abonar el tomador de seguros.

Indemnización: Es la suma que el asegurador debe pagar si ocurre el evento dañoso

→ Caracteres

- Bilateral, aleatorio, incierto y de adhesión

→ Partes

- Tomador del seguro: Es quien suscribe el contrato de seguro
- Asegurador: Institución o Compañía aseguradora que otorga la póliza
- Asegurado: Persona física o jurídica que posee un interés en la conservación de la cosa asegurada
- Beneficiario: Sujeto, que aún no siendo parte del contrato, recibe la indemnización

→ Objeto: El riesgo, hecho futuro e incierto, que traslada el tomador al asegurador

→ Obligaciones

- Asegurador
 - Indemnizar ante el evento dañoso, de acuerdo a la póliza (contrato)
 - Tomar los recaudos para afrontar técnica y económica el siniestro.
 - Ante la rescisión devolver al asegurado el porcentual de las primas abonadas
- Asegurado
 - Pagar la prima en tiempo y forma; el incumplimiento genera mora automática ocasionando el cese de la cobertura;
 - No agravar los riesgos, si existiera el asegurador puede optar por rescindir el contrato o reajustar la prima.
 - Comunicar el siniestro dentro de los tres días de producido

¿Cuál es el objeto del contrato de seguros o por qué se celebra?

Para trasladar los riesgos a otra persona

¿Contrato de transporte de personas?

Hay contrato de transporte cuando una parte llamada transportista se obliga a trasladar personas de un lugar a otro, y la otra, llamada pasajero, se obliga a pagar un precio. Es un contrato de consumo.

→ Caracteres

- Oneroso
- Bilateral
- De adhesión

→ Partes

- Pasajero
- Transportista

→ Objeto: El riesgo, hecho futuro e incierto, que traslada el tomador al asegurador

→ Obligaciones

- Transportista
 - Proveer el lugar convenido para viajar
 - Traslado al lugar prefijado
 - Garantizar su seguridad
 - Llevar su equipaje
- Pasajero
 - Pagar el precio pactado
 - Presentarse en el lugar y momento convenidos para iniciar el viaje
 - Cumplir con las disposiciones administrativas
 - Acondicionar su equipaje debiendo ajustarse a las medidas y peso reglamentarios

¿Contrato de transporte de cosas?

Hay contrato de transporte cuando una parte llamada transportista se obliga a trasladar cosas de un lugar a otro, y la otra, llamada cargador, se obliga a pagar un precio o flete. Es un contrato de consumo.

→ Caracteres

- Oneroso
- Bilateral
- De adhesión

→ Partes

- Cargador
- Destinatario (en transporte de carga)
- Transportista

→ Objeto: El riesgo, hecho futuro e incierto, que traslada el tomador al asegurador

→ Obligaciones

- Transportista
 - La responsabilidad del transportista comienza desde el momento en que recibe la mercadería y culmina cuando hace entrega de las mismas al destinatario
 - Entregar la carta en el mismo estado en que la recibió.
 - El destinatario no está obligado a recibir cosas con daños que impida el uso o consumo que le son propios.
 - Tiene derecho a requerir del cargador que suscriba un documento que contenga las indicaciones .
- Cargador

- Debe reclamar el contenido de la carga e identificar los bultos, con el embalaje adecuado e indicar el destino y destinatario.
- Entregar al transportista la documentación necesaria.
- Debe declarar el valor de la cosa a transportar.
- Es responsable de los daños que sufran el transportista por algún error u omisión en los puntos anteriores.

¿Contrato de cuenta corriente bancaria?

El Banco se compromete a inscribir diariamente los créditos y débitos, de modo de mantener un saldo actualizado y en disponibilidad del cuentacorrentista. Este contrato puede incluir servicio de cheque, razón por la cual el Banco deberá entregar chequera al usuario.

→ Partes

- Cuenta correntista
- Entidad bancaria

→ Objeto: El riesgo, hecho futuro e incierto, que traslada el tomador al asegurador

¿Qué es el leasing?

En este contrato el dador conviene transferir al tomador la tenencia de un bien cierto y determinado para su uso y goce, contra el pago de un canon y le confiere una opción de compra por un precio.

→ Objeto

- Cosas muebles e inmuebles
- Marcas, patentes o modelos industriales y software

→ Caracteres

- Es un contrato no formal, con puntuales excepciones (casos donde su objeto fuera cosa inmueble, buque o aeronave donde deberá instrumentarse por escritura pública y ser inscripto en el Registro correspondiente).

→ Partes

- Dador
 - Es quien produce el bien o lo adquiere previamente.
 - Transfiere la tenencia del bien (no el dominio), el uso y goce de la misma al tomador.
 - Cede el uso y goce de la cosa al tomador.
- Tomador
 - Hace uso de la cosa.
 - Pagar al dador un precio (llamado canon)
 - Tiene la posibilidad de adquirir la propiedad del bien, haciendo uso de la opción de compra preestablecida

¿Qué son los títulos circulatorios?

“Papeles de comercio creados para CIRCULAR. Documentos NECESARIOS para ejercer el derecho LITERAL y AUTÓNOMO mencionado en el mismo”

→ Caracteres:

- Circulación: permite la circulación ágil de los bienes a través del endoso
- Necesidad o Incorporación: son títulos representativos de un derecho e indispensables para hacer valer el mismo.
- Literalidad: los derechos surgen de lo escrito y establecido en el título. No podrá invocarse aquello que no esté fijado en el documento.
- Autonomía: los derechos que surgen del título son adquiridos de modo originario en cada transmisión por tenedor legítimo y de buena fe

¿Qué es un cheque?

Orden de pago pura y simple librada contra un banco (el girado), en el cual el librador tiene fondos depositados a su orden en una cuenta corriente bancaria o cuenta con autorización para girar en descubierto.

→ Formas de Libramiento:

- “A la orden” a persona determinada. Transferencia por endoso. El cheque a la orden es aquel que es endosable a una tercera persona que podrá cobrarlo.
- “No a la orden”: a persona determinada. Transferencia solamente por cesión.
- “Al portador”: a favor de la persona que lo posea. Se transfiere por entrega manual.

→ Tipos de cheque:

- comunes
- de pago diferido
- certificados
- imputados
- cruzados

¿Qué es un pagaré?

Promesa Pura y Simple de pagar una suma de dinero

¿Qué son las sociedades?

Son personas jurídicas con fines de lucro. Habrá sociedad cuando una o más personas en forma organizada, se obliguen a realizar aportes para aplicarlos a la producción o intercambio de bienes o servicios, participando de los beneficios y soportando las pérdidas.

Elementos generales:

- Capacidad: Actividad que realiza la sociedad (no puede realizar actividades fuera de la que está inscripta)
- Consentimiento
- Causa: Obtención de ganancia
- Objeto: Actividad que realiza la sociedad o aportes.
- Forma: Instrumento público o privado

¿Cuadro comparativo SA, SRL, SC?

[Ver en el resumen]

¿Características de la SRL?

- Personalidad jurídica
- Mínimo 2. Límite máximo de 50 socios
- Responsabilidad limitada de los socios
- El capital se divide en cuotas que tienen que ser de igual valor

¿Características de la SA?

- Personalidad jurídica
- Responsabilidad de los socios

Extra: Pueden ser abiertos o cerrados dependiendo de si cotiza en el mercado de valores

¿Características de la SC?

- Personalidad jurídica
- Responsabilidad de los socios
- Contrato constitutivo

¿Qué tiene que contener el contrato social o estatuto?

- Nombre, edad, estado civil, nacionalidad, profesión, domicilio y DNI de los socios
- Razón social y domicilio de la sociedad
- Designación de su objeto
- Capital social
- El plazo de duración
- La organización
- Reglas
- Cláusulas

¿Qué es la sección cuarta?

Los socios responden frente a terceros como obligados simplemente mancomunados y por partes iguales

	¿Qué protege?	¿Qué derechos les da?
Derecho de autor		obras científicas, artísticas y literarias, programas de computación, composiciones musicales, obras de teatro,

		cinematografía, dibujo, pintura, escultura, entre otros.
Derecho de marcas		
Invención o descubrimiento		

¿Qué es el contrato de trabajo?

El contrato de trabajo se caracteriza por la existencia de la relación de dependencia o de subordinación del trabajador respecto del empleador. La relación de dependencia distingue a este contrato del contrato de Servicios.

¿Modalidad de contrato de trabajo?

Siempre es de plazo indeterminado, excepto que sea:

- A plazo fijo: no puede exceder los 5 años. No se prorroga
- A tiempo parcial: menor $\frac{2}{3}$ partes de la jornada
- Trabajo eventual: comienza y termina según la necesidad del empleador.
- Trabajo por temporada: es permanente pero discontinuo.

TODOS tienen que estar por escrito. Si no están escritos se considera a plazo indeterminado.

¿Caracteres del derecho de trabajo?

- Evolutivo y realista
- Tutelar
- De orden público
- No formal
- Universal
- Conciliatorio
- Social

Aclaración: El contrato de trabajo NO es autónomo, sino que es bajo relaciones de dependencia.

El contrato de servicios es autónomo.

Accesorio es lo contrario de principal

El Patrimonio es la garantía Común de los Acreedores.

La incapacidad de derecho siempre es relativa.

El dominio, condominio, PH es sobre cosa propia. Hipoteca y prenda es sobre cosa ajena

El cheque tiene que tener:

- Nro de cheque

- Lugar y fecha
- Nombre de la entidad bancaria y domicilio
- Suma a pagar
- Firma

1, 2, 3, 4, 5, 14, 15, 21, 26, 30, 31, 35 son declaraciones
17,18,19 son garantías